

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA X

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

- **Conceito:**

- É um patrimônio personalizado destacado para uma finalidade específica, por meio de um fundador/instituidor (Estado) – conceito dado pela doutrina.
- Entidade integrante da Administração Indireta (Fundação Pública, Fundação Governamental, pois faz parte do Governo)
- Não desempenha atividades econômicas, sem fins lucrativos, em regra presta atividades sociais, de interesse da sociedade, a depender da personalidade que pode ser de direito público ou de direito privado.

- **Personalidade Jurídica (Problemática)**

- Art. 5º, IV, Decreto-Lei n. 200/1967:

Fundação Pública – a entidade dotada **de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa**, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

- Constituição Federal:

- Na CF/1988, a expressão “Fundação pública” é usada em apenas dois artigos (art. 39 e, no ADCT, art. 19). Nesses dois casos, a CF/1988 está tratando das Fundações Públicas de Direito Público (equiparadas às autarquias).
- Em outras oportunidades (arts. 22, XXVII, 37, XI, 38, 40, 157, I, 158, I, 163), a CF se refere a “entidades fundacionais” ou apenas “fundações”, tanto em relação às Fundações “Públicas” de Direito Privado como em relação às Fundações Públicas de Direito Público.

Para o Direito Administrativo, destaca-se o termo Fundações Públicas, o nome é para indicar que a entidade integra a Administração Pública. No entanto, às vezes poderá não vir o termo “pública”, apenas “fundação”, sendo necessário a análise do contexto.



ANOTAÇÕES

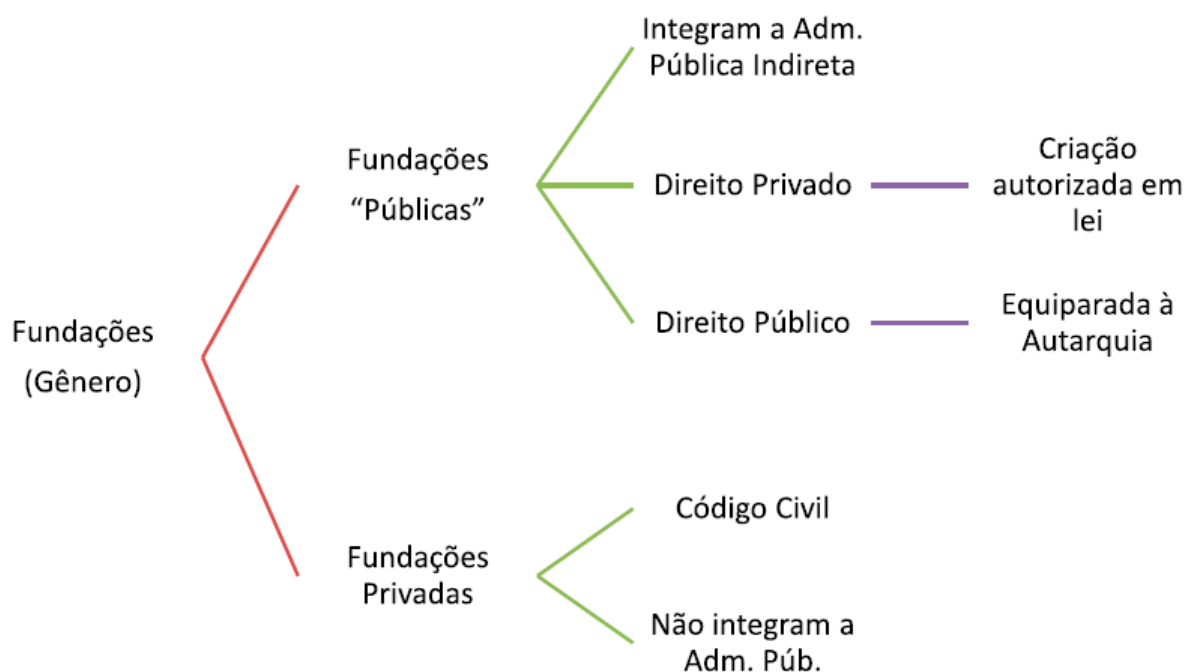
Exemplo: O art. 37, XI, da CF/1988 trata acerca do teto remuneratório, então mesmo que haja referência apenas às entidades fundacionais ou fundações, óbvio que irá tratar de uma fundação que integra a administração pública.

Fundação é gênero, existem fundações públicas porque integram a administração pública e podem ser de direito privado ou de direito público. As fundações de direito privado têm a sua criação autorizada em Lei, com necessidade de registro.

As fundações de direito público são equiparadas às autarquias, são as chamadas autarquias fundacionais, ou fundações autárquicas, criadas diretamente pela Lei.

Nesse contexto, não há qualquer relação com as fundações privadas como, por exemplo, a Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna, dentre outras.

Para esse tipo de fundação as regras serão aquelas estabelecidas no Código Civil, pois não integram à administração pública.



ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUADRIX/2019/CREF/11ª REGIÃO/AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO)
No que se refere à administração indireta, julgue o item. Fundação pública é a entidade sem fins lucrativos, criada para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos de direito público, com autonomia administrativa e patrimônio próprio.



COMENTÁRIO

Conforme o art. 5º, IV, Decreto-Lei n. 200/1967:

Fundação Pública – a entidade dotada **de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa**, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.



10m

2. (FCC/2019/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/AGENTE ADMINISTRATIVO) Um município editou uma lei criando uma pessoa jurídica para integrar a Administração pública indireta. Dessa informação conclui-se que o Município criou uma
- a. autarquia, pessoa jurídica de direito público que pode prestar serviços públicos.
 - b. fundação, pessoa jurídica sujeita ao regime jurídico de direito privado ou de direito público, conforme possua ou não finalidade lucrativa.
 - c. sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público, cuja finalidade deve ser obrigatoriamente a prestação de serviços públicos.
 - d. empresa estatal, sujeita ao regime jurídico de direito público ou privado, conforme o que constar da lei instituidora do ente.
 - e. empresa pública, sujeita ao regime jurídico de direito privado, à qual não é permitida a exploração de serviços públicos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Segundo o artigo 37, XIX, CFRB/88, as autarquias são criadas por lei específicas. As demais entidades da administração indireta são autorizadas por lei. As fundações públicas também podem ser criadas diretamente por lei específica, caso em que serão denominadas Autarquias Fundacionais ou Fundações Autárquicas.
- b. Fundação não possui finalidade lucrativa.

3. (QUADRIX/2019/CRF-ES/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRAÇÃO) Acerca da legislação administrativa, julgue o item. Autarquias e fundações fazem parte da administração indireta. De acordo com o Decreto-lei n.º 200/1967, uma autarquia possui personalidade jurídica de direito público, enquanto uma fundação tem personalidade jurídica de direito privado.

COMENTÁRIO

No contexto da legislação administrativa, autarquias e fundações fazem parte da administração indireta, a chamada fundação pública.

Segundo o Decreto-lei n. 200/1967:

Fundação Pública – a entidade dotada **de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa**, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

4. (FCC/2020/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO) As entidades da Administração pública são classificadas em dois grupos: as que possuem personalidade de direito público e aquelas que possuem personalidade de direito privado. Dentre as que possuem personalidade de direito público estão as
- subsidiárias estatais.
 - sociedades de economia mista.
 - empresas públicas.
 - agências reguladoras.
 - fundações constituídas nos termos do art. 62 do Código Civil.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A Agência Reguladora é uma autarquia criada em regime especial para fiscalizar, regular, normatizar a prestação de serviços públicos por particulares, evitando, assim, a busca desenfreada pelo lucro dentro do serviço público.

5. (2019/CRO-GO/TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO) A respeito da Administração Federal, de sua administração direta e indireta, de sua estruturação, de suas características e da descrição de seus órgãos e entidades públicos, julgue o item: As autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista fazem parte da administração pública indireta.

COMENTÁRIO

Para que a assertiva fosse considerada correta haveria necessidade de constar expressamente a fundações públicas.



15m

6. (QUADRIX/2019/CRF-ES/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRAÇÃO) Acerca da legislação administrativa, julgue o item. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia são criadas por leis específicas, cabendo à lei complementar, no caso das fundações, definir suas áreas de atuação.

COMENTÁRIO

As autarquias são criadas por lei, as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista são autorizadas por lei.

7. (QUADRIX/2019/CRMV/RN/AGENTE ADMINISTRATIVO) No que se refere à administração direta e indireta, à estruturação e às características das entidades e dos órgãos públicos, julgue o item. As fundações públicas podem ser criadas diretamente por lei ou ter sua criação autorizada por esta.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

As fundações públicas de direito público podem ser criadas diretamente por lei (autarquias) ou, no caso das fundações de direito privado, podem ter sua criação autorizada por lei.

8. (Quadrix/2019/CRP/PR/AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO) Com relação à estruturação, às características e à descrição dos órgãos da administração federal direta e indireta, julgue o item. As fundações públicas devem ter sua instituição autorizada por lei específica.

COMENTÁRIO

As fundações públicas devem ter sua **criação** autorizada por lei específica.

9. (FCC/2020/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO/TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO) Acerca das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, a Constituição Federal de 1988 dispõe:
- Aplica-se a imunidade tributária, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
 - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e fundação, e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
 - A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas aplica-se apenas às fundações de direito público e não às de direito privado.
 - O afastamento eleitoral previsto no art. 38 da Constituição Federal de 1988 não se aplica aos servidores públicos da administração fundacional, apenas aos que atuam na administração direta e autárquica.
 - Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, excluídas as fundações, que possuem conselho fiscal para esse fim.



20m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. A imunidade tributária é para qualquer fundação.
- b. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- d. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo.
- e. Compete ao Congresso Nacional com ajuda do TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações.

GABARITO

- 1. C
- 2. a
- 3. C
- 4. d
- 5. E
- 6. E
- 7. C
- 8. C
- 9. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
